

1525902-75.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/03/2022

... Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308251/2020 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA, 15144287 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA, 1392/20/218 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA, 2308251 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525902-75.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525902-75.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308251/2020 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA, 15144287 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA, 1392/20/218 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA, 2308251 - 18º D.P. ALTO DA MOOCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO SALES LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

BRENO SALES LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 37 da Lei nº 11.343/06 porque no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 16h20min, na Rua Attilio Bartalini, Ipiranga, neste município de São Paulo, colaborou, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática do tráfico de drogas, avisando a traficantes sobre a aproximação da polícia.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado apresentou defesa preliminar; não obstante, a denúncia foi recebida.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, o réu foi interrogado e as partes a apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pesem as alegações expendidas pelo ilustre representante do Ministério Público, a presente ação penal é improcedente, já que, ao cabo da instrução processual, não restou suficientemente demonstrado que o réu tenha praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia.

Com efeito, o artigo 37 da Lei nº 11.343/06 tipifica a conduta daquele que colabora, como informante, com o tráfico de drogas, mais especificamente, consoante expressamente preceitua o referido tipo penal, daquele que colabora com “grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 esta Lei” (grifei).

Ocorre que, no caso vertente, embora esteja comprovado nos autos, pelos depoimentos dados em juízo pelos policiais Rodrigo Neris Monteiro e Daniel Castilho Augusto, que o réu, na ocasião descrita na denúncia, tenha dado um tipo de alerta sobre a presença da polícia nas imediações do local dos fatos, e que tal alerta tivesse estrita relação com o tráfico de drogas que era exercido ali, não há prova alguma sobre quem teria sido o destinatário de tal alerta ou, ainda, de que a mensagem enviada por rádio pelo réu tenha realmente tido algum destinatário.

Isso porque, consoante se infere dos referidos depoimentos, o réu não informou aos policiais quem ele teria alertado, nenhuma outra pessoa foi presa na ocasião dos fatos e também não se apurou, naquela situação, se perto do local da abordagem ao réu estava ocorrendo o tráfico de drogas e, em caso positivo, quem o estava exercendo e de que forma.

Não há prova nos autos, portanto, de uma das elementares do tipo penal previsto no artigo 37 da Lei nº 11.343/06, que exige, repise-se, que a colaboração do informante seja com grupo, organização ou associação, não bastando, portanto, que o alerta em alusão, se dirigido mesmo a alguém, estivesse destinado a apenas uma pessoa, quiçá duas.

Nesse sentido, “o delito do art. 37 da Lei 11.343/06 tem como pressuposto lógico e objetivo a comprovação da existência de uma organização criminosa exploradora do tráfico ilícito de entorpecentes que é auxiliada pela conduta do autor, sem o que a absolvição se impõe” (TJMG, 5ª Câmara, Ap. Criminal APR 7075519-35.2019.8.13.0024, Rel. Des. Alexandre Vitor de Carvalho, j. 31/05/2011).

Tem-se, portanto, ter restado duvidosa a efetiva prática, pelo réu, do delito que lhe foi imputado na denúncia, não emergindo, assim, a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório, face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do in dubio pro reo.

De rigor, portanto, a absolvição do acusado, já que “o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação” (TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câmara, v.u., rel. Goulart Sobrinho).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO o réu BRENO SALES LOPES, qualificado nos autos, da acusação de ter

praticado o delito de tráfico de entorpecentes descrito na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.

São Paulo, 05 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA